



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Suverdi No. 2A Oebufu Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Nuri I No. 5 Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 10 Januari 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan perubahan-perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/11/VI/1992 tanggal 20 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang ;
- 2 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Fitria Rahmanita Sudarsana (perempuan), umur 20 tahun, kuliah dan tinggal di Kos di Kota Surabaya (Vide akte kelahiran No. 123/1993/11 Maret 1993);



2. Rizki Satriawan Sudarsono (laki-laki), umur 17 tahun, sekolah di SMU Negeri I Kupang Kelas III IPA (Vide akte kelahiran No. 425/1995/27 September 1995);
- 3 Bahwa indah dan bahagiannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selama belasan tahun, lambat laun dilanda prahara pertengkaran demi pertengkaran yang mengakibatkan cekcok terus menerus yang berpuncak pada tindakan kekerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 24 November 2011;
- 4 Bahwa salah satu biang dari percekcoan Pemohon dengan Termohon adalah petualangan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama ANAK KANDUNG yang beralamat di Jalan Waitamaraya Perumnas Kelurahan Nefonaek Kupang di CV Satrio Timor Gemilang, pekerjaan sebagai pengusaha dan saat-saat terakhir ini secara diam-diam tinggal bersama di klinik/rumah bersalin milik Termohon di jalan Ainiba (dari Jalan Timor Raya menuju ke Perumnas) yang dapat kami katakan sebagai perselingkuhan terus menerus sehingga sangat dirasakan martabat dan sakralitas perkawinan sudah tercemar akibat ulah Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon merasa gerah dan merasa tidak nyaman tinggal bersama Termohon karena sering diancam maka Pemohon keluar dari rumah dan meninggalkan kota Kupang menuju Jakarta;
- 6 Bahwa dengan adanya percekcoan terus menerus dan perselingkuhan Termohon maka Pemohon sudah berada di batas kesabaran karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Pemohon telah menjatuhkan talak pada tanggal 24 November 2011 sekitar jam 23.00 wita sewaktu terjadi pertengkaran kemudian dilanjutkan dengan talak tiga oleh Pemohon melalui surat tanggal 15 Februari 2012 sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri saja perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Bahwa berhubung kedua anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah besar maka tanggung jawab moril dan materil untuk masa depan kedua anak tetap diemban oleh Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;
- 8 Bahwa permohonan Pemohon sangat berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang ;
3. Menetapkan tanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan moril dan materiil kepada 2 anak di bebaskan secara bersama-sama kepada Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian dilanjutkan melalui proses Mediasi. Dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah menetapkan SUTAJI, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kupang sebagai Mediator, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan perubahan-perubahan sebagaimana tercatat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Dalam surat permohonan Pemohon yang telah mengalami dua kali perubahan, ternyata Pemohon telah keliru atau tidak lengkap dan tidak cermat mencantumkan identitas Pemohon terutama menyangkut pekerjaan Pemohon yang dikatakan oleh Pemohon adalah Swasta.

Sedangkan yang diketahui oleh Termohon, bahwa Pemohon masih berstatus sebagai PNS pada RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang dengan NIP.196206031987031010 dan sampai saat ini yang diketahui oleh Termohon belum ada Surat Pemberhentian sebagai PNS kecuali Pemohon dapat menunjukan



dan membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak PNS lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadi, pencantuman identitas yang tidak cermat oleh Pemohon dalam surat permohonan cerai talak ini menjadikan surat permohonan ini tidak jelas, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2 Sebagai seorang PNS, Pemohon dikenai kewajiban untuk melampirkan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur, namun karena sudah dikompensasi dengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Pemohon dengan konsekwensi siap menerima resiko untuk dipecat karena tidak mendapatkan izin cerai ketika mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama ini. Dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Pemohon sebagai kompensasi tidak adanya surat izin membuktikan bahwa Pemohon sendiri mengakui Pemohon masih berstatus PNS, sehingga kalau dihubungkan dengan uraian poin 1 di atas, maka sudah tetap dikatakan Pemohon telah keliru dan tidak cermat mencantumkan identitas Pemohon;

3 Dalam salah satu alasan atau dalil posita Pemohon yang mengatakan "... perselingkuhan terus-menerus..." . Dalil atau pernyataan ini adalah sangat kabur dan tidak jelas atau obscure libeli sehingga patut surat permohonan ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 4 Segala yang telah diuraikan dalam poin-poin eksepsi di atas dianggap tetap dipakai dalam uraian pokok perkara ini dan alasan-alasan atau dalil-dalil dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tolak seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
- 5 Pemohon dan Termohon memang benar adalah suami istri sah sampai dengan sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak, yakni ANAK KANDUNG(umur 20 tahun) dan RIZKI SATRIAWAN SUDARSONO (umur 17 tahun);
- 6 Alasan atau dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga tidak bisa dipertahankan lagi ADALAH dalil yang tidak benar, karena Termohon beranggapan bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah kejadian yang lumrah dan biasa dan sama terjadi dengan rumah tangga lainnya, kalau boleh dikatakan ini hanya dinamika



hidup berumah tangga yang pasti terjadi pada rumah tangga yang lainnya juga. Dan, mengenai dalil Pemohon telah terjadi kekerasan dan pengancaman yang dilakukan Termohon kepada Pemohon pada tanggal 24 November 2011 ADALAH tidak benar, bagaimana mungkin seorang perempuan melakukan kekerasan dan pengancaman kepada seorang laki-laki yang juga adalah suaminya sendiri, yang terjadi sebenarnya adalah hanya saling dorong dan setelah tanggal 24 November 2011, Pemohon dan Termohon aman-aman saja dan melakukan aktifitas sebagai suami istri sah seperti biasanya. Jadi tidak benar sama sekali rumah tangga telah terjadi cekcok kekerasan dan tidak rukun;

- 7 Mengenai dalil Pemohon telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan orang bernama ANAK KANDUNG. Yang ingin Termohon minta ditegaskan oleh Pemohon adalah bentuk perselingkuhan yang bagaimana yang dimaksud Pemohon ?;
- 8 Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dibangun, dibina dan berjalan sampai dengan sekarang dan ada 2 orang anak yang masih membutuhkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mau katakan tetap akan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak ingin bercerai.

Maka, berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Termohon di atas, Termohon mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Termohon ;
- Menyatakan menolak Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Permohonan Cerai Talak seluruhnya .

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik;



Bahwa oleh karena terdapat eksepsi tentang syarat formil dan permohonan dianggap kabur, maka sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi Termohon (kuasanya) untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- 3 Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON NIK 5371030306620001 tertanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 40/11/VI/1992 tanggal 20 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara Kabupaten Kupang, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG Nomor 723/1993 tanggal 29 Maret 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG Nomor 425/1995, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 02 Oktober 1995, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) ; dan diparaf;
4. Fotokopi surat pernyataan cerai dari Pemohon kepada Termohon tanggal 15 Pebruari 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/1089/XI/2011/ SPKT RESORT KUPANG KOTA tentang peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 25 Nopember 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan



dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

B. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tim-Tim RT. 018 RW. 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, akan tetapi punya hubungan keluarga jauh dengan Termohon
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon cukup jauh, saksi tinggal di Jalan Tim-Tim Kelapa Lima, sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Bonipoi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1992 di Kupang dan hingga saat ini telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, anak pertama Pemohon sekarang kuliah di Surabaya, sedangkan anak ke dua ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tetap tinggal di Bonipoi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon berpisah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki (PIL) Peria Idaman Lain bernama SATRIO, teman sekolah Termohon yang sekarang tinggal di Kupang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri No. 1 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon dan mengenal Termohon sebagai keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama, namun tidak tahu tanggal pastinya dan selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama kuliah di Surabaya dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mana, tetapi terakhir mereka tinggal di Bonipoi;
- Bahwa saksi tahu, sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tetap tinggal di Bonipoi;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diungkapkan Pemohon, sudah tidak ada kerukunan lagi yang disebabkan adanya orang ketiga;
- Bahwa saksi tahu, selain karena adanya orang ketiga tersebut Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon, hal ini diketahui saksi ketika Pemohon datang ke Kepolisian Resort Kupang untuk melaporkan KDRT yang dilakukan Termohon;

Bahwa Termohon setelah diberikan kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian permohonan cerai talak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah kota Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg. jis pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah pula diupayakan melalui proses mediasi dengan mediator **SUTAJI, S.H.** namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana termuat pada duduk perkara dan atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagaimana termuat pada duduk perkara;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen dengan dibubuhi materai cukup oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 301 ayat (1) Rbg., maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 Rbg., oleh karenanya bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut dapat diterima dan akan menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Talak dari Pemohon kepada Termohon, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, Majelis menilai bahwa materiil bukti P.4 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, karena ketentuan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak, oleh karena itu bukti P.4 tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan suatu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, Majelis menilai bahwa materiil bukti P.5 tersebut yaitu laporan Pemohon terhadap kekerasan yang dilakukan Termohon tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena laporan terhadap tindak kekerasan tersebut lebih lanjut harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, dengan demikian materiil bukti P.5 tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama JONI SUDARSANA NIK 5371030306620001 tanggal 10 Mei 2012 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, di dalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad



nikah antara Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n. **ANAK KANDUNG** dan ANAK KANDUNG, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai yang didalilkan Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berpuncak pada kekerasan dan pengancaman yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Kasim Kia Bin Umar Kia dan Farid Kia Bin Kasim Kia. Terhadap kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Kasim Kia Bin Umar Kia menerangkan bahwa mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengetahui kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, serta mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki bernama Satrio;

Menimbang, bahwa saksi Farid Kia Bin Kasim Kia menerangkan bahwa tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu secara langsung Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 1 tahun, saksi tahu Pemohon melaporkan Termohon atas tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 1 tahun, dan tindakan Pemohon melaporkan Termohon atas kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya



menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian...;

Menimbang, bahwa saksi Farid Kia Bin Kasim Kia menerangkan bahwa tidak mengetahui secara langsung kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon demikian pula dengan perselinguhan Termohon dengan laki-laki lain bernama Satrio, saksi hanya mendengar tentang hal tersebut dari Pemohon, sehingga keterangan saksi Farid Kia Bin Kasim Kia sepanjang mengenai tindakan kekerasan Termohon kepada Pemohon dan Perselinguhan Termohon dengan laki-laki lain merupakan testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yaitu Kasim Kia Bin Umar Kia dan Farid Kia Bin Kasim Kia setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 Rbg. kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mengetahui perselisihan dan atau akibat dari perselisihan Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri, dan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, harus dinyatakan terbukti, sedangkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain hanya dapat dibuktikan dengan satu orang saksi, unus testis nullus testis, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena tidak cukup bukti, dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Kupang;



2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak serta sampai saat ini belum pernah bercerai;

3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang barakibat :

- Pemohon telah melaporkan Termohon ke Mapolres Kota Kupang atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Termohon kepada Pemohon
- Selama lebih kurang satu tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan cerai Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (ar Ruum ayat 21).

dan juga ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah cukup beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selain permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Pemohon juga mengajukan permohonan agar biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap dua orang anak dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban atau tanggung jawab bapak atau ayah menurut kemampuannya untuk memenuhinya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, kecuali dalam kenyataannya bapak atau ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai PNS atau pengusaha termasuk bapak atau ayah yang mampu untuk memenuhi keperluan dua orang anak tersebut, sehingga layak untuk dibebani biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka Pemohon diwajibkan memberikan kepada Termohon nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi sebagai berikut :

...

Artinya : ...kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah dan kiswah kepada isteri dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, kecuali sesuai dengan kesanggupannya...

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual ayat di atas berbicara tentang kewajiban nafkah dan kiswah bagi suami dalam sebuah perkawinan, namun secara kontekstual ayat dimaksud juga menjangkau kewajiban suami terhadap isterinya yang ditalak raj'i, karena isteri yang menjalani masa iddah talak raj'i secara hukum masih dalam status nikah dengan suaminya (tidak boleh menikah dengan orang lain). Oleh karenanya, isteri berhak mendapatkan perlakuan yang sama, layaknya dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah, maskan, dan kiswah kepada isteri dibebankan kepada suami dengan ketentuan isteri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami, dan ternyata Pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa



Termohon adalah isteri yang nusyuz atau durhaka sehingga Termohon tidak terhalang untuk mendapatkan hak tersebut;

Menimbang, bahwa selain berkewajiban memberi nafkah, maskan, dan kiswah, Pemohon juga mempunyai kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah (hiburan) kepada bekas istri sesuai dengan kelayakan. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

Artinya : Bagi perempuan-perempuan yang ditalak berhak atas mut'ah dengan makruf, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

serta sejalan pula dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا...

Artinya : Berikanlah mut'ah kepada mereka (isteri yang diceraikan) dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa menyangkut kewajiban nafkah, maskan, dan kiswah, demikian pula dengan mut'ah di persidangan Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis dan tidak menyatakan jumlah kesanggupannya, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan jumlah yang pantas diberikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam surat permohonan, Pemohon bekerja sebagai wirausaha, di samping itu Pemohon adalah seorang PNS meskipun telah mengajukan permohonan pengunduran diri;

Menimbang, bahwa pengunduran diri sebagai PNS yang dilakukan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dilampirkan Pemohon pada surat Permohonan, tentu didasari oleh keyakinan bahwa penghasilan yang akan didapat sebagai wirausahawan lebih besar dibandingkan menjadi seorang PNS, sehingga pantas bagi Majelis membebani Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah), membayar nafkah, maskan, dan kiswah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah, jumlah yang kurang lebih setara dengan gaji pokok PNS;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- 3 Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak Pemohon dengan Termohon bernama :
 - a **ANAK KANDUNG**, perempuan, lahir tanggal 11 Maret 1993
 - b **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir tanggal 27 September 1995menjadi tanggung jawab Pemohon;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);
 - b Nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 5 Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal **26 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1434 Hijriyah** dengan susunan Majelis Hakim **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SARTONO** dan **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SARTONO

RASYID MUZHAR, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KARIM, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 691.000,-
(Enam ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)	